

소통 존중 배려 잘하는 조직문화를 위한

갑질 및 직장 내 괴롭힘 예방 감사 연수

충청남도교육청 감사관 청렴윤리팀 정은주

2024년 갑질행위 부분 종합청렴도 결과

100점 만점 기준

64.1 vs 94.3

내부체감도 vs 외부체감도

최근 3년간 갑질행위 부분 청렴도

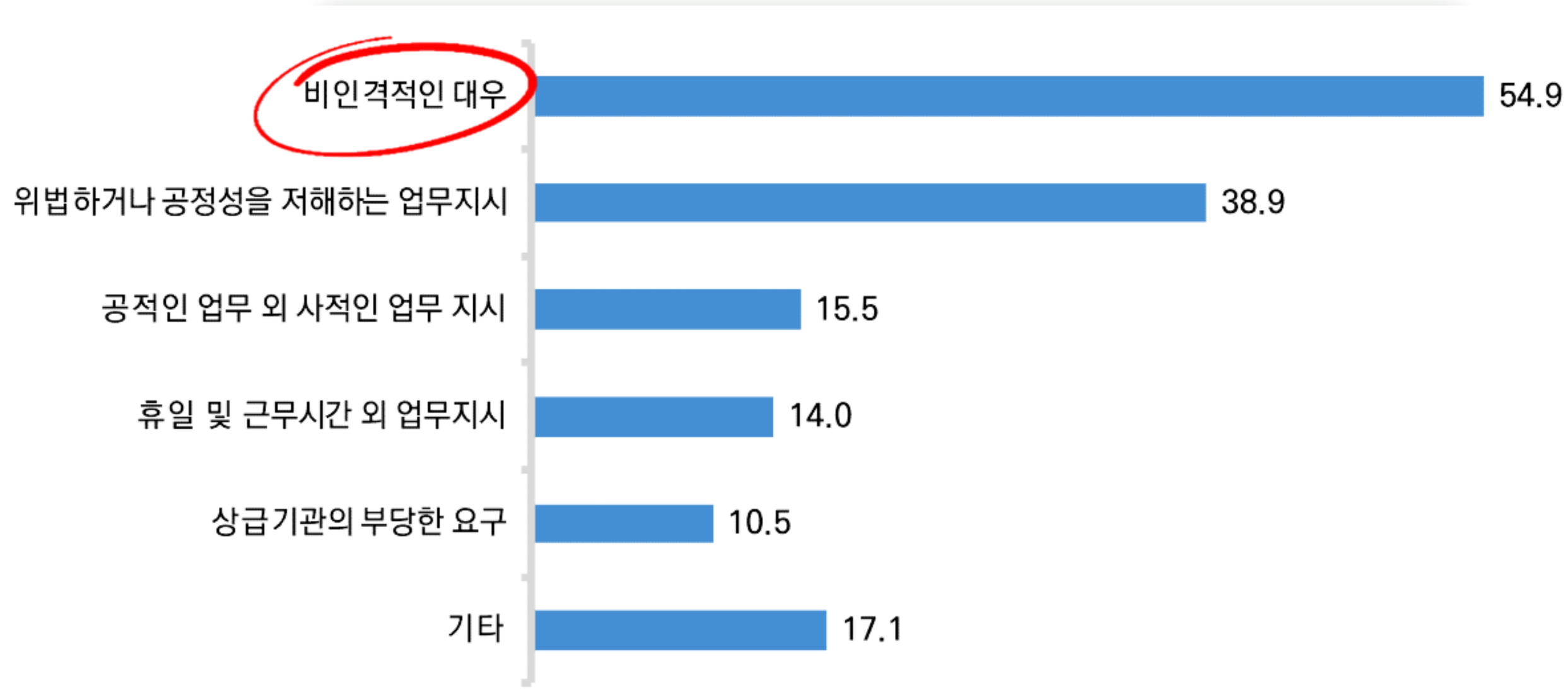
외부체감도(외부업무 과정, 행정서비스 직접 경험한 국민 대상)

2022년 94.6점 / 2023년 93.8점 / 2024년 94.3점

내부체감도(내부조직운영, 내부 직원 대상)

2022년 67.0점 / 2023년 68.8점 / 2024년 64.1점

최근 3년간 갑질행위 부분 청렴도



최근 3년간 갑질 신고 및 인정 건수

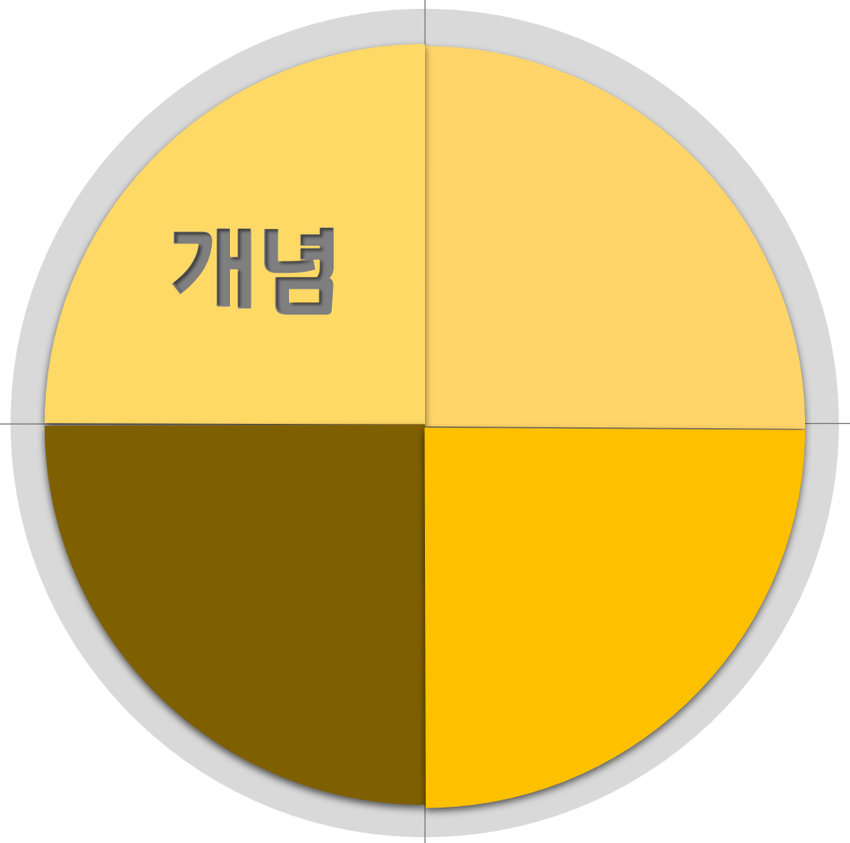
구분	2022년		2023년		2024년 (2025. 3월 말 기준)	
	접수	인정 (비율)	접수	인정 (비율)	접수	인정 (비율)
건수	34건	4건 11.8%	41건	9건 21.9%	45건	19건 42.2%

갑질 근절을 위한
지속적 노력 반드시 필요 !





갑질이란?



개념

갑질이란 ?

- 사회, 경제적 관계에서
- 우월적 지위에 있는 자가
- 권한을 남용하여
- 상대방에게 행하는 부당한 요구나 처우
- 관련근거: 국가공무원법, 지방공무원법, 공무원징계령, 공무원행동강령,
  공공기관 갑질근절 가이드라인 등
- 관련규정에서 괴롭힘을 비롯한 고충, 갑질 등 각종 내용이 포함되어,
  갑질은 직장 내 괴롭힘보다 더 포괄적인 개념



갑질이란 ?



직장 내 괴롭힘

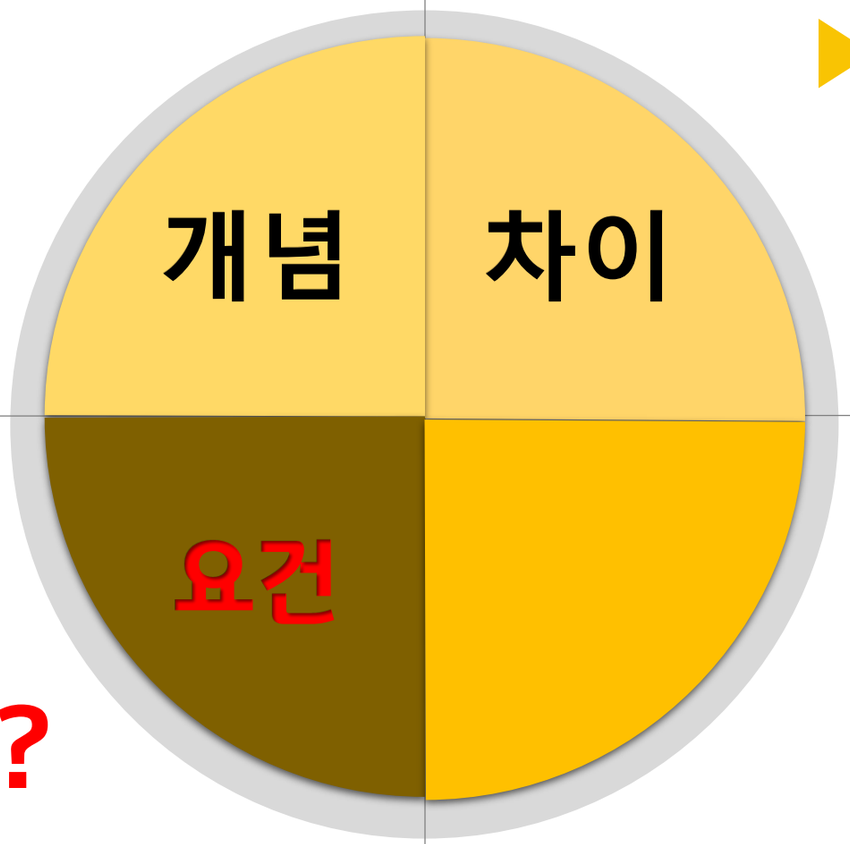
차이

직장 내 괴롭힘

사용자 또는 근로자가 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여 업무상 적정 범위를 넘어 다른 근로자에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위이며 근로기준법 제76조의2의 "법적 용어"



갑질이란 ?



직장 내 괴롭힘

우월적 지위란?

요건

▶ 우월적 지위란?

지위의 우위성: 위아래, 나이, 직급 등에 따라 주도적인 위치에 있는 지위
관계의 우위성: 우위가 있다고 판단되는 모든 관계

※ 관계 등의 우위로 볼 수 있는 요소(예시) ※

① 수적 측면	② 인적 속성	③ 업무 역량	④ 정규직 여부	⑤ 업무의 직장 내 영향력
개인, 집단	연령, 학벌, 성별, 출신지역 등	근무 연수, 전문지식 등		감사, 인사부서 등



갑질이란 ?

개념 요건

직장 내 괴롭힘

문제 요건

우월적 지위란?

업무상 적정범위를 넘는 행위란?

요건

업무상 적정범위를 넘는 행위란?

**사회통념에 비추어 볼 때 적절하지 않다고 판단되면,
갑질 및 직장 내 괴롭힘으로 성립 가능**

- 예시 -

- ✓ **폭언, 협박, 험담 등 언어적 행위**
- ✓ **반복적, 지속적으로 개인적인 부탁**
- ✓ **과도한 업무 부여(불필요한 야근 지시 등)**

갑질 판단기준 및 유형별 사례

01

기관장 A는 업무 설명회 자료 담당 직원에게 자신의 지인이 운영하는 인쇄소의 연락처를 알려주고, 해당 업체의 견적서를 전달하는 등 특정 업체를 선정하도록 지시

유형 1.

법령 등 위반

법령위반, 내부규정 부당변경 등

02

기관장 A는 방과후 강사 채용 시 특정인이 선정되도록 결과변경을 부당하게 지시

갑질 판단기준 및 유형별 사례

01

부서장 A는 함께 저녁을 먹은 직원 중 특정직원을 지명하여 식사 비용을 계산하게 하고, 술값과 택시비를 요구

유형 2.

사적 이익 추구

금품수수, 사익추구, 편의제공 요구 등

02

부서장 A는 소속 직원에게 가전 제품 수리, 온라인 교육 대리 수강 등 업무와 관련없는 일을 수차례 지시

갑질 판단기준 및 유형별 사례

유형 3.

부당한 인사

부당승진, 채용강요, 채용조건 변경,
퇴직강요 등

01

기관장 A는 전체 공지를 통해 특정 교사를 공개적으로 수차례 비난, 비하하였으며 병가를 상신한 교사에게 제출한 진단서 외 정밀 진단을 받은 후 추가 진단서를 제출 할 것을 요구하는 등 직무 권한을 무리하게 행사

02

기관장 A는 유급 강사에게 "나하고 친해야 계약을 연장할 수 있고, 아니면 도중에라도 계약이 취소될 수 있다"는 등의 발언을 수시로 함

갑질 판단기준 및 유형별 사례

01

기관장 A는 나이스 결재를 득한 후에도 본인에게 인사를 하지 않고 출장을 갔다는 이유만으로 빈번하게 직원에게 폭언을 하거나 고성, 비인격적 언행을 함 ("미쳤나봐 00들이", "무섭고 힘들다고 한 옛날 그 시절로 가야 하나봐" 등)

유형 4.

비인격적 대우

인격비하 행위, 모욕적 언행 등

02

부서장 A는 직원을 상대로 보고서에 오탈자가 많다고 지적하던 중 A4 용지와 볼펜을 회의용 탁자 위에 집어 던지고 인상을 쓰며 "야 너 00 0같네 한번 써봐" 등의 언행을 함

갑질 판단기준 및 유형별 사례

01

과장 A는 용역업체에 용역과 관련없는 벽걸이 TV설치 장비 구매, 사무실 이전 시 칸막이 공사비용을 요구하고, 용역업체 파견 직원에게 택배 심부름, 집기류 이동 등 과업범위 외 업무를 지시

유형 5.

기관 이기주의

부당한 부담전가, 불공정 특약조항,
특정사업자 지원 등

02

팀장 A는 사업계획서에 반영되지 않은 워크숍 개최 비용을 사업수행 주관기관에 전가

갑질 판단기준 및 유형별 사례

01

업무분장 시 당초 여러명이 담당하던 업무를 특정직원 1명에게 과도하게 편중시키는 행위

유형 6.

업무 불이익

부적절한 시간대 업무지시,
부당한 업무배제 등

02

상급자가 특정 직원이 마음에 들지 않는다며 임의로 업무에서 배제하는 행위

갑질 판단기준 및 유형별 사례

01

특정인에게 접수한 민원을 취하하도록 유도하거나 강압적으로 협의를 종용

유형 7.

부당한 민원 응대

민원접수 거부 등, 고의적 처리 지연

02

정당한 사유 없이 불필요하게 과다한 서류를 요구하여 민원인에게 불이익을 주는 행위

직장 내 괴롭힘 대표 사례

① 상급자가 전체 직원회의 및 모임자리에서 호봉이 높은 직원에게 “많이 받으면 돈값을 해야지. 업무수준이 낮다. 학생도 이 정도는 하겠다.”라고 발언

② 상급자가 직원들에게 “일을 잘 못 하면 내가 자를 수도 있다. 내가 너 인사고과 ‘가’를 줄 수도 있다. 월급에는 팀장에게 욕먹는 것도 포함되어 있다.”라고 발언

③ 경력직 업무보고서에 대해 “너무 허접하다, 경력자로 들어오지 않았냐?, 신입이냐?”라고 발언

④ 동료들 앞에서 한 직원에게 “나이트 죽순이 같이 생겼다.”라고 비하하고, 위 직원의 부모님을 대상으로 “농사짓게 생겼는데 사업을 하다니 의외다.”라고 발언

⑤ ‘보고서 줄이기’ 방침에 반하여 과도한 ‘보고서’ 요구로 업무부담 가중, 퇴근 무렵 업무를 부여하면서 시간 외 근무를 금지하고 익일 아침에 보고하도록 지시

직장 내 괴롭힘 대표 사례

⑥ 긴급한 사안이 아님에도 휴일(일요일, 석가탄신일 등)에 카카오톡 창을 개설하여 업무지시

⑦ 직원들에게 시간 외 근무자는 '무능한 사람'이라며 시간 외 근무 신청을 못하도록 분위기를 만들고, 시간 외 근무 신청 없이 시간 외 근무를 하도록 지시

⑧ 상급자가 직원들의 의사와 관계 없이 특정시기에 휴가를 사용하도록 강요

⑨ 상급자가 신입직원에게 첫 월급날 직원들에게 점심을 사야한다고 강요

⑩ 상급자가 자신의 주말농장에 직원들을 데려가 일을 시키는 사적용무 지시

갑질 및 직장 내 괴롭힘 Q & A

Q

갑질 및 직장 내 괴롭힘은

직장 내에서만

이루어질까요?

A

행위 장소가 반드시 사무실 內일 필요는 없으며,
출장지, 회식 등의 장소
통화, 문자, SNS, 메신저 등
모두 포함

다만 익명성이 보장되는 게시판,
SNS는 행위자 특정하기 어려워
해당되지 않음

갑질 및 직장 내 괴롭힘 Q & A

Q

갑질 및 직장 내 괴롭힘에

관하여도 허위신고

인정 가능한가요?

A

명백한 허위 신고의 경우
형법 제156조(무고)에 따른
무고죄에 해당 가능

갑질 및 직장 내 괴롭힘 Q & A

Q

원치 않는 직장 상사의

일방적, 강압적 구애행위도

갑질로 간주할 수 있나요?

A

상사의 일방적인 이성교제 제안에 못 이긴 피해자가 회사에 상사를 신고하였고, 해고되자 원고가 해고무효 확인소송을 제기하였으나, 법원은 '집요하고 강압적인 구애행위'를 **성희롱이자, 괴롭힘으로 인정**하였습니다.

갑질 및 직장 내 괴롭힘 Q & A

Q

상급자가 하급자나 동료에게

질책, 비속어, 욕설 등을

하는 것은 갑질 및 직장 내

괴롭힘에 해당할까요?

A

정당한 업무 수행 중에 행한
질책이나 대화, 또는 회의 도중
우발적으로 나온 욕설, 비속어
등은 부적절한 행동이지만,
갑질 및 직장 내 괴롭힘으로
보기 어려울 수 있음.

다만 그러한 언행이 **지속, 반복**
되는 경우라면 해당될 수 있음

갑질 및 직장 내 괴롭힘 Q & A

Q

동일한 직급의 공무원 사이

직장 내 괴롭힘이 성립할까요?

A

단순히 지휘명령, 직위, 직급 상위만을 의미하지 않으며,
동일 직급 공무원 사이에서도
관계의 우위가 인정되면
직장 내 괴롭힘은 **성립 가능**

갑질 및 직장 내 괴롭힘 Q & A

Q

직위가 낮은 부하직원들이

상사를 모욕하거나

고립시키는 행위 등도

직장 내 괴롭힘에 해당할까요?

A

가해자가 피해자보다 지위가 낮더라도 **집단으로** 힘을 합쳐 괴롭히거나 **단체로** 비방하는 경우 **직장 내 괴롭힘 해당**

갑질 및 직장 내 괴롭힘 Q & A

Q

지속적인 업무 보완으로

직원이 스트레스를 받는데,

갑질 및 직장 내 괴롭힘에

해당할까요?

A

업무상 적정 범위와 관련하여
업무상 권한이 있고,
고의적인 업무 불이익이나
업무방해, 권한의 일탈 남용,
부당지시, 비인격적 언행 등
사실관계가 없다면
해당하지 않음

갑질 및 직장 내 괴롭힘 Q & A

Q

갑질 및 직장 내 괴롭힘

판단에서 제외되는 경우에는

어떤 것들이 있나요?

A

가해자, 피해자의 주장이 **대립**되고 **증거, 목격자 등이 전혀 없어** 종합적으로 판단이 어려운 경우

개인 고충문제 해결을 위하여 신고한 경우(**일반 고충**민원)

당사자 간 **화해**로 사안 종료 된 경우

갑질(직장 내 괴롭힘) 종합적 판단

갑질(직장 내 괴롭힘) 판단 요소

① 당사자와의 관계

② 행위 장소 및 상황

③ 피해자의 반응

④ 행위의 내용 및 정도

⑤ 일회적 혹은 지속적

종합적 판단

당사자와의 관계, 행위 장소 및 상황, 행위에 대한
피해자의 반응, 행위의 내용 및 정도, 행위의 지속성 여부 등의
구체적인 사정을 참작하여 종합적으로 판단하여야 함

갑질발생 위험 자가진단

갑질발생 위험 자가진단 체크리스트

※ 본 체크리스트는 개인별 갑질행위 발생 가능성 정도를 자가 점검하여 갑질을 예방하기 위한 목적으로 활용

30점 이상	갑질 발생 가능성이 매우 높다.
21~29점	갑질 발생 가능성이 높다.
11~20점	갑질 발생 가능성이 보통이다.
10점 이하	갑질 발생 가능성이 낮다.

점검 내용	전혀 아니다 (0점)	아니다 (1점)	보통 이다 (2점)	그렇다 (3점)	매우 그렇다 (4점)
1-1. 업무지시를 할 때 화를 내거나 욕을 한 적이 있다.					
1-2. 다른 직원 앞에서 특정 직원의 잘못을 과도하게 질책한 적이 있다.					
1-3. 공식적 자리에서 부하직원을 공식 직명이 아닌 “야”, “너” 등의 반말로 부른 적이 있다.					
1-4. 직원의 외모나 의상, 출신지역이나 연령 등에 대해 지적한 적이 있다.					
1-5. 개인적인 일을 부하 직원에게 시키기도 한다.					
1-6. 부하 직원에게 긴급하지 않은 경우임에도 야근, 주말 근무를 지시한 적이 있다.					
1-7. 본인 의사와 상관없이 불필요한 회식, 야외활동 참여를 요구한 적이 있다.					
1-8. 소속 직원이 연차휴가나 병가 등을 신청하였으나 타당한 이유 없이 거부한 적이 있다.					
1-9. 특정 직원에게 타당한 이유 없이 업무를 과다 또는 과소하게 부여한 적이 있다.					
1-10. 사적인 이유로 부하 직원에게 인사상 불이익을 준 적이 있다.					

맺으며, #충남교육청 #노 갑 #소통존중배려 성공

소통 잘하는 갑

존중 잘하는 갑

배려 잘하는 갑

감사합니다!

siinej@cne.go.kr